

1531236-56.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... em definitivo, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (proc. 0000322-44.2015, da 2ª Vara de Campo Limpo Paulista), feito este não considerado para o reconhecimento dos maus antecedentes na fase anterior.

Além disso, presente ainda a agravante prevista no art. 61, II, alínea "j)", do Código Penal, tendo em conta a data do fato (25/12/2021) e a edição do Decreto nº 64.879, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1531236-56.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531236-56.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO FÉLIX DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

LEANDRO FÉLIX DOS SANTOS foi denunciado e se vê processado pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea "j)", ambos do Código Penal, porque, no dia 25 de dezembro de 2021, por volta de 14h07, no Largo General Osório, imediações do Hotel Piratininga, nesta cidade, previamente ajustado e com unidade de desígnios com mais dois agentes não identificados, mediante grave ameaça decorrente do emprego de arma de fogo, subtraiu, em proveito comum, um celular da marca Motorola, pertencente a Lucas Marques de Albuquerque. Recebida a Denúncia, o acusado foi citado, apresentando Resposta Escrita à acusação, seguindo-se a decisão saneadora.

Em audiência judicial foi colhida a prova oral e interrogado o acionado.

Nos debates, as partes fizeram seus rogos finais.

Laudo pericial do simulacro de arma de fogo apreendido, a fls. 164/167.

É o relatório do quanto necessário.

O pedido é procedente.

Com efeito, dúvida não me paira de que o acionado, nas circunstâncias descritas na Denúncia, em companhia com outros dois indivíduos não identificados, aos quais estava unido com identidade de propósitos, rendeu a vítima, valendo-se de um

simulacro de arma de fogo, e, anunciando o roubo, a segurou, enquanto seus comparsas anônimos a despojavam de seu aparelho celular. Interrogado na etapa policial, o acusado negou a prática do crime pelo qual se vê acusado, afirmando que "estava caminhando pelo local, pois ia até a "cracolândia" para comprar "pedra", e quando avistou a viatura policial correu, pois ficou com medo de "levar enquadro" (sic), já que levava consigo um simulacro de arma de fogo. Sobre o simulacro, respondeu que pretendia utilizá-lo para realizar roubos, mas não ali naquela região. Alega desconhecer os outros indivíduos que corriam pelo local." (fls. 07).

Já em Juízo, confessou a acusação sem rodeios.

Doutro lado, o restante da prova, de todo séria.

Chamada a Juízo para depor acerca do ocorrido, a vítima Lucas Marques de Albuquerque declarou que, no dia em questão foi abordado por um trio de rapazes, um deles que vestia uma camiseta de time de futebol (São Paulo) e ostentava um objeto que parecia se tratar de uma arma de fogo. Relatou que, uma vez rendido, esse mesmo indivíduo o segurou, enquanto os outros dois que o acompanhavam subtraíram o aparelho celular de seu bolso. Logo após subtraírem seu aparelho celular, os três indivíduos começaram a se distanciar, de modo que aquele que estava com a arma de fogo foi para um lado, enquanto os outros dois que estavam com o celular subtraído foram para o outro lado. Ainda no local, logo após os fatos, o declarante avistou uma viatura da Polícia Militar, acionando seus integrantes e apontando para o indivíduo que vestia a camisa do "São Paulo" e que estaria com a arma de fogo. Assim, este roubador foi logo detido pelos policiais. No entanto, detalhou que para acionar os policiais, acabou se distanciando dos dois indivíduos que estariam com seu aparelho celular, perdendo-os de vista. Por fim, reconheceu o acionado, nesta audiência, com total segurança, como sendo um dos agentes criminosos.

Vale notar que na espécie as declarações da vítima são de grande relevância, porquanto os crimes patrimoniais são marcados pela clandestinidade, sendo reduzido o número de informantes.

Além disso, como não conhecia o réu anteriormente, não teria interesse de prejudicá-lo, de molde que a palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia, pois, ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores, sendo certo que se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações das vítimas, mas, contudo, se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera, sendo certo que a preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu, e nesta linha não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si (TACRIM-SP-AC- Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

Precisa a ensinança do Desembargador Penteado Navarro, quando da relatoria da Apelação nº 1.440.593-3, ainda quando tomava assento na 5ª Câmara do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, notadamente no tema em questão, oportunidade em que assim decidiu: Ademais, a palavra da vítima merece credibilidade, pois, incidindo sobre o proceder de indivíduos até então desconhecidos, a vítima não teria proveito em mentir e até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa, por dar causa à investigação da polícia e ao processo judicial. Seu único interesse é, pois, apontar os verdadeiros culpados (veja-se, por exemplo, Carl Joseph Anton Mittermaier, Tratado de la prueba em materia criminal, 10. ed., trad. Pedro Aragoneses Alonso, Madrid; Reus, 1979, p. 290-291 e nota 1, ou Tratado da prova em matéria criminal, 3. ed., trad. Alberto Antonio Soares, Ribeiro dos Santos, 1917, p. 403 e nota 12; Nicola Framarino dei Malatesta, Lógica de las pruebas em materia criminal, 2. ed., trad. Simon Carrejo e Jorge Guerrero, Bogotá; Temis, 1978, vol II, p. 143-144, ou A lógica das provas em matéria criminal, trad. Paolo Capitano, Campinas: Bookseller, 1996, p. 409-410; Eugenio Florian, De las pruebas penales, 3. ed., trad. Jorge Guerrero, Bogotá: Temis, 1990, vol. II, nº 26, p. 70; Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, Da

prova no processo penal, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1.994, Cap. XIII, nº 5, p. 111-113; Borges Rosa, Comentários ao Código de Processo Penal, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 1982, art. 201, nota I, p. 310; José Frederico Marques, Elementos de direito processual penal, Campinas: Bookseller, 1997, vol II, nº 496, p. 315; Edgard Magalhães Noronha, Curso de direito processual penal, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1.969, n. 67, p. 120-121; José Lisboa da Gama Marcher, Manual de processo penal brasileiro, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1980, vol. I, nº 263, p. 379; Weber Martins Batista, O furto e o roubo no direito e no processo penal, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1995, XLV, 2, p. 460-463; Julio Frabbrini Mirabete, Código de Processo Penal interpretado, 5. ed., São Paulo: Atlas, 1997, nº 201.4, p. 280. (RT 830/580).

E, respaldando os relatos da vítima, temos as informações prestadas pelos policiais militares envolvidos com a prisão do acionado.

Em Juízo, as testemunhas João Vitor Orgal dos Santos Costa e Lucas Gabriel Portela Soares narraram, em versões de todo harmônicas, que, na ocasião estavam em patrulhamento pela área dos fatos, quando foram acionados por um indivíduo, identificado como sendo a vítima Lucas, que noticiou ter acabado de ser assaltado por três indivíduos, apontando para um deles, o qual vestia uma camiseta do time "São Paulo" e que caminhava ainda por perto, se distanciando do local. Acrescentou que esse indivíduo estaria com uma arma de fogo. Com tais informações, acompanharam o suspeito e, sem perdê-lo de vista, o abordaram, se tratando do acionado LEANDRO, e, em busca pessoal, encontraram em sua posse direta um simulacro de arma de fogo. Todavia, o celular da vítima não foi encontrado, tampouco os comparsas do réu foram localizados. Diante do exposto, conduziram as partes até a Delegacia de Polícia. Neste cenário, dúvida não paira de que o réu praticou o crime descrito na Denúncia, ou seja, de que, no dia e local em questão, ele e outros dois indivíduos, unidos em comunhão de esforços e identidade de desígnios, abordaram a vítima na via pública e a renderam, inicialmente utilizando-se de grave ameaça, decorrente do simulacro de arma de fogo empregado, bem como em razão da superioridade numérica, e, em seguida, mediante violência física, subtraíram seu aparelho celular.

Consigno que nada há nos autos a indicar que a vítima ou as testemunhas, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade da vítima ou das testemunhas, ou gerasse suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

Assim, tomo seus relatos como fidedignos, mormente quando prestados de maneira harmônica e verossímil, em rememoração tranquila dos fatos, em audiência.

Não bastasse, com o acionado foi encontrado o simulacro de arma de fogo utilizado para a consecução do delito, em nada interferindo para a conclusão acerca das responsabilidades do réu o fato de que com ele não foi localizado o objeto material do delito, mormente quando a vítima foi precisa ao afirmar que foram os outros indivíduos, que atuaram ao lado do acusado, que se ocuparam de despojá-lo de seu pertence, enquanto LEANDRO o segurava.

Assim, conclui-se que o acusado, de fato, praticou a conduta típica e ilícita que lhe é imputada pela acusação, e, tratando-se de indivíduo culpável, a ele recai a responsabilidade criminal pelos atos cometidos.

Trata-se, portanto, de crime de roubo e a forma consumada, nos termos art. 14, inciso I, do Código Penal, mormente porque o celular da vítima sequer foi recuperado.

Outrossim, o crime foi praticado em concurso de agentes, como bem narrou a vítima, o que faz incidir a majorante decorrente da comparsaria.

Assim, deve o acusado responder pela prática do crime de roubo consumado e majorado pelo concurso de pessoas, nos termos do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Bem divisada a responsabilidade do acionado, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase da dosimetria, verifico que o acusado possui maus antecedentes, ostentando condenações pretéritas, atingidas pelo lapso depurador quinquenal, pelos crimes de roubo e furto, consoante certidão de fls. 127/134.

Importante destacar que o Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.818, com repercussão geral reconhecida, fixou, por maioria de votos, a tese de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". Assim, fixo as penas base do réu em patamar 1/4 superior ao mínimo legal, estabelecendo o cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco anos de reclusão, além do pagamento de doze dias multa.

Em segunda fase, presente a atenuante da confissão.

Doutro lado, inicialmente, segundo a certidão de fls. 127/134, trata-se o réu de indivíduo reincidente, condenado, em definitivo, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (proc. 0000322-44.2015, da 2ª Vara de Campo Limpo Paulista), feito este não considerado para o reconhecimento dos maus antecedentes na fase anterior. Além disso, presente ainda a agravante prevista no art. 61, II, alínea "j)", do Código Penal, tendo em conta a data do fato (25/12/2021) e a edição do Decreto nº 64.879, de 20.03.2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de modo que reconheço ter sido praticado o crime em reconhecido estado de calamidade pública, decorrente da notória pandemia do vírus COVID-19, circunstância de natureza objetiva.

Forte em tais motivos, e considerando o disposto no art. 67, do Código Penal, exaspero as reprimendas impostas, unicamente, no equivalente a 1/6, fixando o cumprimento da pena privativa de liberdade em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a quatorze dias multa.

Em última fase de mensuração de reprimendas, ausentes causas de diminuição de penas, reconheço a majorante decorrente da comparsaria para elevar as penas do acionado em 1/3, fixando o cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a 18 (dezoito) dias multa, no patamar unitário mínimo, penas estas que torno definitivas.

O réu cumprirá a pena corporal no regime inicial fechado, tendo em conta o quantum da pena aplicada, as circunstâncias judiciais a ele desfavoráveis, bem como em se tratando de condenado reincidente, e dono de péssimos antecedentes.

Assim, a culminar no caráter pedagógico da pena, e ultimando em reprovação eficaz, de molde a que o réu não mais permeie os meandros da criminalidade, fixo o regime fechado como inicial de cumprimento da pena corporal.

Inviável a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, em tendo sido aplicada pena superior a quatro anos, decorrente de crime cometido com violência à pessoa, praticado por acusado reincidente.

Ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene;

Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine a análise, como forma de dirimir a controvérsia posta em julgamento.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para CONDENAR o réu LEANDRO FÉLIX DOS SANTOS ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a 17 (dezessete) dias multa, fixados estes no valor unitário mínimo, por infringência ao disposto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Outrossim, ainda se fazem sensíveis os motivos autorizadores da custódia cautelar do acionado, consubstanciados na decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, mais ainda, agora, com a superveniência de condenação a duras penas, de forma que mantenho a custódia do acusado, caso pretenda a via recursal.

Com tal providência, garante-se a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados. Arcará o condenado com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados, consoante assinaturas lançadas no termo de audiência.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06